

1502699-57.2017.8.26.0562

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL MARTINEZ SOUZA

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

SAMUEL MARTINEZ SOUZA foi denunciado como incurso no art. 28 da Lei 11343/2006, porque no dia 08 de março de 2017, por volta das 08 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502699-57.2017.8.26.0562 - Controle nº 2018/000495 - ESS

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL MARTINEZ SOUZA

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

SAMUEL MARTINEZ SOUZA foi denunciado como incurso no art. 28 da Lei 11343/2006, porque no dia 08 de março de 2017, por volta das 08 horas, na Rua Evaristo da Veiga, esquina com a Avenida Doutor Bernardino de Campos, bairro do Campo Grande, nesta Cidade e Comarca, trazia, para consumo próprio, uma porção de cocaína (fls. 66-67).

A denúncia foi recebida em 29 de junho de 2018 (fl. 91). Citado por edital (fls. 99-100), o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 14 de setembro de 2018 (fl. 106), não ocorrendo a citação pessoal até a presente data. Manifestou-se o Ministério Público pela extinção da punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição (fl. 126).

Decido.

O art. 30 da Lei 11.343/2006 dispõe que prescrevem em 02 (dois) anos a pretensão punitiva e executória das penas relativas ao delito de consumo de drogas, observadas as causas de interrupção previstas na parte geral do Código Penal. Na hipótese, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em 14 de setembro de 2018 (fl. 106).

E, nos termos da Súmula 415, do Superior Tribunal de Justiça, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada, razão pela qual perdurou até 13 de setembro de 2020.

Considerando o período de dois meses e 16 dias decorrido entre o recebimento da denúncia e a data da suspensão, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em 27 de junho de 2022.

Ante o exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de SAMUEL MARTINEZ SOUZA, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal c/c o art. 30 da Lei 11.343/2006.

P.I.C.

Santos, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA